



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-96031673- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-96031673- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica consiste en la adquisición por parte de la firma ROEMMERS S.A.I.C.F. de todos los derechos sobre la marca TOGREL, junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios y su know-how, los cuales incluyen y se limitan a la fórmula de elaboración del fármaco, proceso de empaque primario y secundario, especificaciones técnicas de los productos terminados, estabilidades y dossier.

Que la transacción se llevó a cabo a través de una Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios, emitida por la firma IVAX ARGENTINA S.A. a favor de la firma SIEGFIRE S.A., una sociedad vinculada con la firma ROEMMERS S.A.I.C.F.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 29 de agosto de 2024, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 5 de septiembre de 2024, por lo que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera

el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de UNIDADES MÓVILES (UM) establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 - monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a la suma de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000,00) y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la transacción crea solapamientos horizontales en el mercado de especialidades medicinales, específicamente, en la comercialización de los productos INQUIETA, IRAZEM, LURAP, MELERIL, QTP y VEGESTABIL por parte de Grupo Roemmers y aquel adquirido en la presente operación, TOGREL, bajo el ATC3 N05A – Antipsicóticos.

Que la operación bajo análisis presenta también relaciones verticales, dado que el grupo comprador se halla activo en la distribución de especialidades medicinales, a través de la distribuidora ROFINA S.A.I.C.F., y de la droguería MONROE AMERICANA S.A.

Que, respecto del alcance geográfico, la distribución de los medicamentos en la REPÚBLICA ARGENTINA se realiza a través de distribuidoras y droguerías que operan en todo el país, de modo que el mercado geográfico relevante para los productos farmacéuticos comercializados se considera nacional.

Que, respecto de los efectos económicos horizontales de la operación, el aporte del activo objeto de la operación es de DOS COMA DIECISÉIS POR CIENTO (2,16 %) de participación de mercado, medida en facturación, para el mismo año.

Que, de este modo, posterior a la operación, Grupo Roemmers alcanza una participación conjunta del TREINTA Y UNO COMA NOVENTA Y DOS POR CIENTO (31,92 %) para el 2023.

Que con respecto a los efectos horizontales y en conformidad con la información provista por las partes, se observa que la participación de mercado superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) es preexistente a la presente operación debido a que Grupo Roemmers -junto a GADOR- poseían el VEINTINUEVE COMA SETENTA Y SEIS POR CIENTO (29,76 %) del mercado para el 2023, medida en facturación, ubicándose en primer lugar, seguidos de empresas como BALIARDA con un DIECISÉIS COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (16,96 %), RAFFO con DOCE COMA OCHENTA POR CIENTO (12,80 %) y CASASCO con DIEZ COMA VEINTISIETE POR CIENTO (10,27 %) de participaciones de mercado.

Que el aporte del activo objeto de la operación es de DOS COMA DIECISÉIS POR CIENTO (2,16 %) de participación de mercado, medida en facturación, para el mismo año y de este modo, posterior a la operación, Grupo Roemmers alcanza una participación conjunta de TREINTA Y UNO COMA NOVENTA Y DOS POR CIENTO (31,92 %) para el 2023.

Que, en relación a los efectos verticales, el Grupo Roemmers está presente en una primera etapa en la distribución de especialidades medicinales a través de la firma ROFINA S.A.I.C.F., una empresa dedicada a la provisión de servicios de gestión y logística para el transporte de medicamentos.

Que la firma ROFINA S.A.I.C.F. tiene una participación de mercado en la distribución de especialidades medicinales de alrededor del VEINTIOCHO COMA UNO POR CIENTO (28,1 %), en términos de valores, según datos de 2023, en tanto que, como consecuencia de la presente operación, Grupo Roemmers alcanza una participación de mercado conjunta definido por su ATC3 – N05A de TREINTA Y UNO COMA NOVENTA Y DOS POR CIENTO (31,92 %) para el mismo año, medida en facturación.

Que, a su vez, dicha participación de mercado del grupo comprador en función del total de los productos distribuidos por la firma ROFINA S.A.I.C.F. bajo el canal farmacéutico, representaría un porcentaje marginal.

Que, por otro lado, en una segunda etapa, se presenta una relación vertical respecto de la droguería MONROE AMERICANA S.A., la cual comercializa medicamentos al por mayor, esta tiene una participación de mercado del DOCE COMA CINCO POR CIENTO (12,5 %) medido en valores en PESOS (\$), para el año 2023.

Que, no obstante, en el mercado determinado por el ATC3 – N05A sí se presenta una participación conjunta superior al TREINTA POR CIENTO (30 %) aguas arriba ya que post operación asciende a TREINTA Y UNO COMA NOVENTA Y DOS POR CIENTO (31,92 %).

Que, sin perjuicio de ello, la misma es preexistente atento a que Grupo Roemmers y GADOR concentran casi el TREINTA POR CIENTO (30 %) del mercado para 2023, específicamente un VEINTINUEVE COMA SETENTA Y SEIS POR CIENTO (29,76 %) y sólo el DOS COMA DIECISÉIS POR CIENTO (2,16 %) de la participación conjunta corresponde a los activos objeto de la operación.

Que, asimismo, existen otros jugadores relevantes en el mercado aguas arriba y aguas abajo por lo cual no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo del mercado.

Que la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA también advirtió la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción.

Que, atento a ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 22 de mayo de 2025, IF-2025-54424777-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC. 1991”, en el cual recomienda a esta Secretaría autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de la firma ROEMMERS S.A.I.C.F. de todos los derechos sobre la marca TOGREL junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios y su know-how, los cuales incluyen y se limitan a la fórmula de elaboración del fármaco, proceso de empaque primario y secundario, especificaciones técnicas de los productos terminados, estabilidades y dossier, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442 y en los Decretos Nros. 480 de

fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición por parte de la firma ROEMMERS S.A.I.C.F. de todos los derechos sobre la marca TOGREL junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios y su know-how, los cuales incluyen y se limitan a la fórmula de elaboración del fármaco, proceso de empaque primario y secundario, especificaciones técnicas de los productos terminados, estabilidades y dossier, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 22 de mayo de 2025, IF-2025-54424777-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “CONC. 1991”, en la página web oficial del citado organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by MARZORATI Esteban
Date: 2025.05.30 17:09:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.30 17:09:59 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2024-96031673- -APN-DR#CNDC, caratulado: “ROEMMERS S.A.I.C.F. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica consiste en la adquisición por parte de ROEMMERS S.A.I.C.F. (“ROEMMERS”) de todos los derechos sobre la marca *TOGREL*, junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios y su *know-how*, los cuales incluyen y se limitan a la fórmula de elaboración del fármaco, proceso de empaque primario y secundario, especificaciones técnicas de los productos terminados, estabilidades y *dossier*.
2. La transacción se llevó a cabo a través de una *Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios*, emitida por IVAX ARGENTINA S.A a favor de SIEGFIRE S.A., una sociedad vinculada con ROEMMERS.
3. ROEMMERS y SIEGFIRE S.A. son entidades que integran «Grupo Roemmers», un grupo farmacéutico argentino que, a través de numerosas subsidiarias, participa activamente en la elaboración y comercialización de especialidades medicinales y suplementos dietarios. ROEMMERS se dedica a la fabricación y comercialización de especialidades medicinales.
4. El objeto de la transacción —el fármaco comercializado bajo la marca *TOGREL*— es un neuroléptico utilizado para tratar los síntomas de la psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, demencia, entre otras enfermedades mentales, y síntomas asociados a trastornos de ansiedad.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 29 de agosto de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 5 de septiembre de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 5 de septiembre de 2024, ROEMMERS notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. (d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos

- 9. El 9 de septiembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 10. El 25 de marzo de 2025, la parte notificante respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F1 acompañado.
- 11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 25 de marzo de 2025.

III EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN

III.1. Naturaleza de la operación

- 12. La operación consiste en la adquisición por parte de ROEMMERS, de todos los derechos sobre la marca *TOGREL* junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios y su *know-how* asociado, los cuales incluyen y se limitan a la fórmula de elaboración del fármaco, proceso de empaque primario y secundario, especificaciones técnicas de los productos terminados, estabilidades y *dossier*.
- 13. En la Tabla 1 se consignan las empresas afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país.

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo comprador	
ETHICAL NUTRITION S.A.	Fabricación y comercialización de fórmulas infantiles, suplementos dietarios y alimentos para bebés.
SIEGFRIED S.A. LABORATORIOS GRAMON MILLET S.A.	Comercialización de especialidades medicinales.
ROFINA S.A.I.C.F.	Distribución de especialidades medicinales.
ROEMMERS S.A.I.C.F. GADOR S.A. ²	Fabricación y comercialización de especialidades medicinales.

(INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

² A los efectos del presente análisis se la incluye como empresa sujeta al análisis de efectos sobre la competencia de la presente operación, ello en virtud de que en la el marco de las actuaciones Expediente

MONROE AMERICANA S.A.	Comercialización mayorista de especialidades medicinales.
CEODERMA S.A.	Comercialización de productos de belleza y cuidados de la piel.
MARKETING & RESERCH S.A.	Servicios de publicidad, propaganda y otros servicios afines.
MAPRIMED S.A.	Fabricación de productos químicos.
PHARMA ENFANT S.A. (ex Mead Johnson Argentina)	Elaboración y comercialización de productos de nutrición pediátrica bajo las marcas “SanCor Bebé”.
ARAUCARIAS DEL NEUQUEN S.A. EL 38 S.A. ESTANCIA CASA DE PIEDRA S.A. ESTANCIA EL TRANSITO S.A. HACIENDAS SAN EUGENIO S.A. RURAL SUD S.A. S.A. GANADERA Y FINANCIERA DEL NEUQUEN	Actividad agropecuaria.
SUDFLUG S.A.	Trasportes aéreos.
PRACMA S.A.	Producción de cultivos agrícolas.
ROELEC S.A.	Servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados N.C.P.3

S01:0091088/2014, caratulado “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. e INVESTI FARMA S.A. S/ NOTIFICACION ARTÍCULO 8° LEY N.° 25.156 (CONC. 1144)”, esta CNDC analizó la incidencia de la participación accionaria indirecta del GRUPO ROEMMERS en la firma GADOR (a través de la participación minoritaria del 44% del capital social que GACOPAX posee en GADOR), advirtiendo en su Dictamen CNDC IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT, que existía documentación que acreditaba que GACOPAX tenía acceso a información sobre todas las decisiones comerciales, presupuestarias y financieras tomadas en las asambleas de GADOR.

Esta situación, se consideró preocupante en términos de defensa de la competencia, en tanto la participación minoritaria en un competidor puede generar efectos unilaterales o coordinados sobre la competencia que no se producirían en su ausencia.

En este sentido, en las actuaciones referidas en los párrafos anteriores, esta CNDC concluyó que GACOPAX no era un simple inversor minoritario en GADOR, por cuanto pertenecía a uno de los grupos más relevantes de la industria farmacéutica nacional (GRUPO ROEMMERS).

Dicha situación, que se repite en las presentes actuaciones, no pudo, ni puede ser dejado de lado, toda vez que el GRUPO ROEMMERS -y sus firmas controladas- se encuentran en una posición de privilegio respecto de la firma GADOR y en relación con los productos objeto de la operación notificada.

Activo objeto

TOGREL	Derechos sobre la marca <i>TOGREL</i> junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios para dicho producto y su <i>kenon-bow</i> .
--------	--

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por la parte notificante.

14. Como surge de la tabla precedente, la transacción crea solapamientos horizontales en el mercado de especialidades medicinales; específicamente, en la comercialización de los productos *INQUIETA*, *IRAZEM*, *LURAP*, *MELERIL*, *QTP* y *VEGESTABIL* por parte de Grupo Roemmers y aquel adquirido en la presente operación, *TOGREL*, bajo el ATC3 N05A – Antipsicóticos.
15. La operación bajo análisis presenta también relaciones verticales, dado que el grupo comprador se halla activo en la distribución de especialidades medicinales, a través de la distribuidora ROFINA S.A.I.C.F., y de la droguería MONROE AMERICANA S.A.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición de los mercados relevantes

III.2.1.1. Definición del mercado relevante en la industria farmacéutica

16. En los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los «Lineamientos»)⁴, se señala que “...*el mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por quienes demandan dichos bienes o servicios, dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo*”, lo que se conoce como sustitución por el lado de la demanda.
17. La sustitución desde el lado de la demanda tiene un rasgo peculiar en la industria farmacéutica porque, en la mayor parte de los casos, la sustitución debe ser realizada por el médico prescriptor o un farmacéutico y no por el usuario final. Existe un concepto específico relativo a la sustituibilidad entre dos medicamentos, a saber, la equivalencia terapéutica.
18. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que dos productos farmacéuticos se consideran terapéuticamente equivalentes si “... *son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y, después de la administración en la misma dosis molar, sus efectos, con respecto tanto a la eficacia como a la seguridad, son esencialmente los mismos cuando se administran a pacientes por la misma vía en las condiciones especificadas en el etiquetado. Esto puede ser demostrado por estudios de equivalencia apropiados, tales como estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos o in vitro*”.
19. La OMS mantiene oficialmente desde el año 1996⁵ un sistema de clasificación de los medicamentos denominado clasificación “Anatómica Terapéutica Química” (“ATC”, por sus siglas en inglés⁶), a partir del cual cada fármaco es clasificado con un código alfanumérico que

⁴ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el sitio web de esta CNDC.

⁵ https://www.whooc.no/atc_ddd_methodology/history/

⁶ “Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system”.

recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco.^{7, 8}

20. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que, en general, los laboratorios y droguerías brindan la información de mercado con fuente IQVIA, una firma global especializada en estadísticas del mercado farmacéutico, que releva las ventas realizadas a través del canal farmacias. Esta firma utiliza una clasificación anatómico terapéutica química más antigua desarrollada por la autoridad de salud europea, denominada *European Pharmaceutical Market Research Association* (“EphMRA”) y que, si bien es similar, no es idéntica a la clasificación de la OMS.⁹
21. A los efectos de aproximar el grado de sustituibilidad desde la demanda entre productos farmacéuticos involucrados en una investigación y definir así posibles mercados relevantes, esta CNDC y otras autoridades de competencia —tales como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)—, parten de las precitadas clasificaciones en su nivel 3 (ATC3), que agrupa a los medicamentos en término de su indicación terapéutica, haciendo la debida salvedad de que en algunos casos el nivel ATC3 no refleja de manera adecuada la presión competitiva a la cual está sujeto un producto, de modo que los mercados relevantes pueden ser más estrechos o amplios.
22. Así, en ciertos casos, el mercado relevante podría quedar definido a nivel cuatro (ATC4), que agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico, o a nivel del ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco, o también incluir productos que clasifican en diferentes ATC3, siempre y cuando dichos productos estén indicados para atender la misma condición médica.¹⁰
23. A su vez, la Comisión Europea, en general, siempre ha separado los medicamentos de venta con y sin receta en mercados relevantes distintos, sobre la base de sus diferencias en términos de indicaciones terapéuticas y efectos colaterales, el marco normativo, los sistemas de marketing y la distribución. Mientras que, por otra parte, ha considerado que los medicamentos originales se encuentran expuestos a la competencia de genéricos, por lo cual no ha aceptado separar en mercados relevantes distintos los medicamentos originales y los genéricos.¹¹

⁷ Para más detalle, ver el Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el Expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP caratulado: “LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTITOR FARMACIA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (CONC. 1144)” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT).

⁸ A modo de resumen, cabe mencionar que el sistema ATC se compone de catorce (14) categorías que se dividen en cinco (5) niveles. El primer nivel es el más general (ATC1) y agrupa a los medicamentos en función del órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco. El segundo nivel (ATC2) agrupa los medicamentos por grupo terapéutico principal, en tanto que el tercer nivel (ATC3) lo hace según su indicación terapéutica (es decir, su uso previsto). El cuarto nivel (ATC4) agrupa los medicamentos por indicación terapéutica y contenido químico (no todos los medicamentos clasificados en ATC3 cuentan con una clasificación ATC4). Finalmente, el último nivel corresponde al ingrediente farmacéutico activo (IFA) que contiene el fármaco.

⁹ Para mayor detalle respecto de las diferencias y similitudes de ambas clasificaciones, consultar la explicación que obra en el sitio web de la OMS:
https://www.whooc.no/atc_ddd_methodology/the_ephmra_classification_system/

¹⁰ Cf. por ejemplo, COFECE Resolución Expediente CNT 045-2016 sobre la operación entre Sanofi/Aventis y Boehringer Ingelheim.

¹¹ Bayer/Schering. Case No COMP/M.4198.

24. Respecto del alcance geográfico, la distribución de los medicamentos en la República Argentina se realiza a través de distribuidoras y droguerías que operan en todo el país, de modo que el mercado geográfico relevante para los productos farmacéuticos comercializados se considera nacional.

III.2.1.2. Antipsicóticos (ATC 3 – N05A)

25. Los productos comprendidos en la clasificación ATC3 - N05A son fármacos antipsicóticos o neurolépticos utilizados para tratar los síntomas de la psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, demencia, entre otras enfermedades mentales y síntomas asociados a trastornos de ansiedad como tensión, agitación, excitación psicomotriz, depresión con síntomas psicóticos, trastornos del sueño que formen parte de otros cuadros psiquiátricos comunes, aunque no típicamente psicosis, entre otros.
26. Dichos productos actúan interfiriendo la transmisión dopaminérgica cerebral, al bloquear los receptores dopaminérgicos D2, lo cual explica la existencia de efectos adversos extrapiramidales e hiperprolactinemia. La selección e indicación de un determinado fármaco antipsicótico depende del grado de sedación que se quiera conseguir y de la susceptibilidad del paciente frente a los efectos adversos.
27. Grupo Roemmers participa en el mercado ATC3 afectado a través de productos denominados bajo la marca comercial *INQUIETA*, *IRAZEM*, *LURAP*, *MELERIL*, *QTP* y *VEGESTABIL*. Como consecuencia de la presente operación, el grupo comprador adquiere la marca *TOGREL* en comprimidos recubiertos, el cual contiene levomepromazina como principio activo, cuya acción terapéutica es antipsicótica. Se encuentra indicado para tratar ansiedad de cualquier origen, agitación y excitación psicomotriz, estados depresivos, psicosis aguda y crónica, trastornos del sueño y algiás graves.
28. Por lo expuesto, el mercado relevante de producto a nivel ATC3 afectado en la presente operación, según la clasificación “EphMRA”, corresponde al mercado de Antipsicóticos (ATC3- N05A).

III.2.1.3. Mercado de distribución de medicamentos

29. Conforme antecedentes de esta CNDC¹², la distribución mayorista de medicamentos presenta dos etapas en las cuales la firma adquirente participa. La primera es la distribución propiamente dicha donde opera la empresa del Grupo, ROFINA.
30. Las distribuidoras son empresas que operan sin inventarios propios y por cuenta y orden de los laboratorios y proveen a estos últimos de los servicios logísticos asociados con la venta al canal mayorista, conformado en su gran mayoría por las droguerías.

¹² Dictamen de fecha 17 de mayo de 2010, correspondiente a la Conc. 710, que tramitó bajo el Expediente S01:0237262/2008, caratulado: “*MARAUSTRALIS S.A., KIMBELL S.A., ICN DUTCH HOLDING BV S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 710)*” de la Resolución 177/2010 de la Secretaría de Comercio Interior); Dictamen de fecha 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la Conc. 1144, que tramitó bajo el Expediente EX-2018-32551804- -APN-DGD#MP, caratulado: “*LABORATORIOS FERRING S.A., FERRING B.V. E INVESTITARMA S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY Nº 25.156 (CONC. 1144)*” (Anexo IF-2018-64711437-APN-CNDC#MPYT de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior RESOL-2019-3-APN-SCI#MPYT); “*INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS (IM 4)*” (CNDC, 2019)

31. Una segunda etapa, donde los distribuidores colocan la mayoría de sus ventas, corresponde a las droguerías que son las principales abastecedoras de medicamentos de las farmacias. El Grupo adquiriente participa en esta segunda etapa mayorista a través de MONROE AMERICANA.
32. En función de lo indicado se definen a estas dos etapas como mercados “aguas abajo”, a su vez verticalmente relacionados entre sí.
- 33.

III.2.2. Análisis de los efectos económicos horizontales de la operación

34. Tal como se informó previamente, la operación presenta relaciones horizontales en medicamentos antipsicóticos.
35. La Tabla 2 presenta las participaciones de mercado de los Antipsicóticos para las empresas involucradas y aquel activo transferido, medidas en facturación, para el período 2021-2023.

Tabla 2 | Participaciones de mercado de Antipsicóticos (ATC 3 – N05A), medidas en facturación para el período 2021-2023

Empresa	Facturación		
	2021	2022	2023
GRUPO ROEMMERS	4,57%	5,10%	6,16%
GADOR	23,96%	23,95%	23,60%
IVAX (TOGREL)	0,97%	1,95%	2,16%
Participación conjunta	29,50%	31,00%	31,92%
HHI pre-operación	1.274,7	1. 293,1	1.278,2
HHI post-operación	1.548,6	1.650,8	1.697,1
Variación HHI	273,9	357,6	418,9

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por la parte notificante.

36. En función de la tabla precedente y según información de IQVIA provista por las partes, se observa que la participación de mercado superior al 20% es preexistente a la presente operación debido a que Grupo Roemmers —junto a GADOR— poseían el 29,76% del mercado para el 2023, medida en facturación, ubicándose en primer lugar, seguidos de empresas como BALIARDA con un 16,96%, RAFFO con 12,80% y CASASCO con 10,27% de participaciones de mercado.
37. Por su parte, el aporte del activo objeto de la operación es de 2,16% de participación de mercado, medida en facturación, para el mismo año. De este modo, posterior a la operación, Grupo Roemmers alcanza una participación conjunta de 31,92% para el 2023.

III.2.3. Efectos verticales de la operación

38. Como se mencionó previamente, Grupo Roemmers está presente en una primera etapa en la distribución de especialidades medicinales a través de ROFINA, una empresa dedicada a la provisión de servicios de gestión y logística para el transporte de medicamentos.
39. ROFINA tiene una participación de mercado en la distribución de especialidades medicinales de alrededor del 28,1%, en términos de valores, según datos de 2023, en tanto que, como

consecuencia de la presente operación, Grupo Roemmers alcanza una participación de mercado conjunta definido por su ATC3 – N05A de 31,92% para el mismo año, medida en facturación. A su vez, dicha participación de mercado del grupo comprador en función del total de los productos distribuidos por ROFINA bajo el canal farmacéutico, representaría un porcentaje marginal.

40. Por otro lado, en una segunda etapa, se presenta una relación vertical respecto de la droguería MONROE AMERICANA, la cual comercializa medicamentos al por mayor, esta tiene una participación de mercado del 12,5% medido en valores en pesos, para el año 2023.
41. Según los *Lineamientos*, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”.
42. No obstante, en el mercado determinado por el ATC3 – N05A sí se presenta una participación conjunta superior al 30% *aguas arriba* ya que post operación asciende a 31,92%. Sin perjuicio de ello, la misma es preexistente atento a que Grupo Roemmers y GADOR concentran casi el 30% del mercado para 2023, específicamente un 29,76% y sólo el 2,16% de la participación conjunta corresponde a los activos objeto de la operación.
43. Asimismo, existen otros jugadores relevantes en el mercado *aguas arriba* y *aguas abajo* por lo cual no hay posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo del mercado.
44. De acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes, y considerando los *Lineamientos*, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

45. Esta CNDC también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la Carta Oferta de Compraventa de Marcas y Registros Sanitarios.
46. La «1.2. Compromiso de no competencia», estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que la vendedora se compromete, y dicho compromiso alcanza a sus compañías relacionadas y/o vinculadas, por un período de tres (3) años contados a partir de la aceptación de la oferta, a: (i) no lanzar al mercado nuevos productos que contengan una formulación equivalente a la formulación que tienen el producto a la fecha de suscripción de la oferta en Argentina (ii) no lanzar al mercado en Argentina productos que contengan la marca (iii) no adquirir acciones o establecer nuevas empresas – ya sea directamente, o a través de terceros que lo hagan en su nombre – que produzcan, vendan o distribuyan productos que contengan una formulación equivalente a la formulación que tiene el productos a la fecha de suscripción de la oferta en Argentina; y (iv) no producir, ni elaborar, ni comercializar productos que contengan una formulación equivalente a la formulación que tiene el producto a la fecha de suscripción de la oferta en Argentina.
47. La «Cláusula 4.5- Exclusividad», dispuesta en el mismo acuerdo, estipula que durante el período intermedio entre la fecha de aceptación de la oferta y la fecha en que la compradora obtenga la transferencia definitiva del registro para el producto de las autoridades gubernamentales apropiadas, la vendedora cede a la compradora, y la compradora acepta, los derechos

exclusivos de comercializar, promocionar, vender, y distribuir el stock inicial, el stock intermedio y el stock adicional exclusivamente en el territorio de la república argentina, todo de acuerdo con el registro sanitario. Asimismo, la vendedora garantiza que no realizará ningún acto ni omisión que en modo alguno pueda impedir o entorpecer la venta del stock inicial y el stock intermedio del producto en dicho período.

48. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

49. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
50. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA autorizar la operación notificada, la cual consiste en adquisición por parte de ROEMMERS S.A.I.C.F. de todos los derechos sobre la marca *TOGREL* junto con todo derecho, título e interés en los registros sanitarios y su *know-how*, los cuales incluyen y se limitan a la fórmula de elaboración del fármaco, proceso de empaque primario y secundario, especificaciones técnicas de los productos terminados, estabilidades y *dossier*, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442.
51. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1991 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2025.05.21 17:55:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Maria Paula Molina
Date: 2025.05.21 20:26:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2025.05.21 20:52:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 10:06:59 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.05.22 10:07:02 -03:00